



Señores

PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda.

Av. 6 de diciembre y Boussingault

Edificio T6, piso 14

Casilla No. 17-21-1915

Quito, 28 de marzo del 2023

De nuestras consideraciones:

La presente carta de gerencia es proporcionada en relación con la auditoría que ustedes han realizado de los estados financieros de Otecel S.A. que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2022 y de los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, por el año terminado en esa fecha, con el propósito de expresar una opinión sobre la razonabilidad de dichos estados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Los indicados estados financieros se expresan en dólares estadounidenses.

Según nuestro leal saber y entender, confirmamos las siguientes informaciones y opiniones que les suministramos durante la auditoría de los estados financieros de Otecel S.A.

Estados financieros

- Hemos cumplido con nuestras responsabilidades, tal como se establecieron en los términos de la carta de contratación de la auditoría fechada 28 de septiembre del 2022, en cuanto a presentar razonablemente los estados financieros la situación financiera, resultados de las operaciones de la Compañía, los cambios en el patrimonio y los flujos de fondos, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Igualmente, es responsabilidad de la Administración de la Compañía los criterios de aplicación de las normas tributarias contempladas en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su cumplimiento; así como las normas emitidas en la Ley de Mercado de Valores.
- Todas las transacciones realizadas por la Compañía han sido registradas en los libros contables y se reflejan en los estados financieros.
- Los supuestos significativos que utilizamos para preparar las estimaciones contables significativas, incluyendo aquellas de mediciones a valor razonable, son razonables y, se encuentran basadas en la experiencia; sin embargo, los resultados finales podrían diferir de las estimaciones realizadas.
- Todos los eventos posteriores a la fecha de los estados financieros y con respecto a los que las Normas Internacionales de Información Financiera exigen un ajuste, o que sean revelados, han sido ajustados o revelados.
- Los efectos de errores no corregidos son inateriales, tanto individual como totalmente, para los estados financieros en su conjunto.
- No existen deficiencias significativas, en el diseño o funcionamiento del sistema de control interno sobre la información financiera que puedan afectar la capacidad de la Compañía de registrar, procesar, resumir y reportar dicha información.
- Los estados financieros revelan todos los asuntos, los cuales consideramos que son relevantes para que

PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda.
Quito, 28 de marzo del 2023

- Otecel S.A. pueda continuar como un negocio en marcha, incluyendo todas las condiciones y eventos significativos, factores mitigantes y los planes de la Compañía. Además, Otecel S.A. tiene la intención y habilidad para tomar las acciones necesarias para continuar como un negocio en marcha.
- Todos los fondos en caja y bancos y otros bienes y activos de la Compañía según nuestro conocimiento, han sido incluidos en los estados financieros al 31 de diciembre del 2022. La Compañía tiene títulos satisfactorios de todos los activos de su propiedad y todos los gravámenes, cargas o intereses de obligaciones significativas sobre cualquier activo, se exponen en los anexos o notas correspondientes.
 - Las cuentas bancarias que poseemos en bancos locales y del exterior son las que se detallan a continuación y exponen de manera íntegra en los estados financieros al 31 de diciembre del 2022:

<u>Institución financiera</u>	<u>Tipo de cuenta</u>	<u>No. de cuenta</u>
Telfisa Global BV	Corriente	1100130001
Telfisa Global BV	Corriente	1100130701
Telfisa Global 40 EUR	Corriente	1100101701
Citibank New York	Corriente	36220646
Banco Internacional	Corriente	080010164-3
Banco Internacional Fideicomiso	Corriente	000065740-3
Banco Bolivariano C.A. Fideicomiso	Corriente	5005076445
Banco de la Producción S.A.	Corriente	00005535824
Banco de la Producción S.A. Fideicomiso	Corriente	2005213173
Banco de Guayaquil	Corriente	41230576
Banco del Pacífico Fideicomiso	Corriente	7677405
Banco Pichincha	Corriente	3121315304
Banco Pichincha Fideicomiso	Corriente	2100110144
Citibank, N.A. Fideicomiso	Corriente	0082703012
Telfisa Global BV GBP	Corriente	1100101701
Banco Bolivariano	Corriente	5000019047
Banco del Pacífico	Corriente	3081893
Banco del Pacífico	Corriente	7677405

- Todas las propiedades y equipos incluidos en los estados financieros al 31 de diciembre del 2022, con un valor neto de US\$236,860 millones son de propiedad de la Compañía y están valuados a su costo de adquisición. La depreciación de las propiedades y equipos es calculada linealmente basada en la vida útil estimada de los bienes del activo fijo, o de componentes significativos identificables que poseen vidas útiles diferenciadas.
- Aceptamos que el informe de auditoría fue preparado para uso exclusivo de los Accionistas, Directores y Administración de Otecel S.A. y no será usado para ningún otro propósito.
- Las siguientes normas y modificaciones han entrado en vigencia al 1 de enero de 2022:
 - i. Decisión de agenda IFRIC: condonación del arrendador de los pagos de arrendamiento (NIIF 9 y NIIF 16). En octubre de 2022, el IASB finalizó la decisión de agenda aprobada por el Comité de Interpretación de las NIIF (NIIF IC) sobre 'la condonación del arrendador de los pagos de arrendamiento (NIIF 9 y NIIF 16)'. La decisión de agenda aborda la contabilidad desde la perspectiva del arrendador, y en particular:
 - cómo se debe aplicar el modelo de pérdida crediticia esperada ('ECL') de la NIIF 9 a la cuenta por cobrar del arrendamiento operativo cuando el arrendador espera condonar los pagos adeudados por el arrendatario en virtud del contrato de arrendamiento antes de que la condonación de renta sea concedida.
 - si aplicar los requisitos de baja en cuentas de la NIIF 9 o los requisitos de modificación del contrato de arrendamiento de la NIIF 16 al contabilizar la concesión (condonación) de la renta.

PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda.
Quito, 28 de marzo del 2023

- ii. Modificaciones de alcance limitado a la NIIF 3, NIC 16, NIC 37 y algunas mejoras anuales sobre NIIF 1, NIIF 9, NIC 41 y NIIF 16.
- Se realizaron modificaciones menores a la NIIF 3 Combinaciones de negocios para actualizar las referencias al Marco conceptual para la información financiera y agregar una excepción para el reconocimiento de pasivos y pasivos contingentes dentro del alcance de la NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes y a la Interpretación 21 Gravámenes. Las modificaciones también confirman que los activos contingentes no deben reconocerse en la fecha de adquisición.
 - Enmiendas a la NIC 16, "Propiedades, planta y equipo" que prohíben que una empresa deduzca del costo de las propiedades, planta y equipo los montos recibidos por la venta de elementos producidos mientras la empresa está preparando el activo para el uso al que está destinado. En cambio, una empresa reconocerá dichos ingresos por ventas y el costo relacionado en la utilidad o pérdida.
 - Enmiendas a la NIC 37, "Provisiones, pasivos y activos contingentes" especifica qué costos incluye una empresa al evaluar si un contrato generará pérdidas (contrato oneroso).
 - NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera: permite a las entidades que han medido sus activos y pasivos a valor en libros registrados en los libros de su matriz, también medir las diferencias de conversión acumuladas utilizando los montos informados por la matriz. Esta modificación también se aplicará a las asociadas y negocios conjuntos que hayan tomado la misma exención de la NIIF 1.
 - NIIF 9 "Instrumentos financieros": aclara qué comisiones y honorarios deben incluirse en la prueba del 10% para la baja de pasivos financieros.
 - La NIC 41 Agricultura: eliminación del requisito de que las entidades excluyan los flujos de efectivo para impuestos al medir el valor razonable según la NIC 41. Esta modificación está destinada a alinearse con el requisito de la norma de descontar los flujos de efectivo después de impuestos.
 - NIIF 16 Arrendamientos: modificación del ejemplo ilustrativo 13 para eliminar la ilustración de los pagos del arrendador en relación con las mejoras de arrendamiento, para eliminar cualquier confusión sobre el tratamiento de los incentivos de arrendamiento.

Estas enmiendas y modificaciones no tuvieron impacto material en los importes reconocidos en períodos anteriores y no se espera que afecten significativamente los períodos futuros.

Información proporcionada:

Les hemos proporcionado a ustedes:

- Acceso a toda la información que consideramos relevante para la preparación de los estados financieros, tales como registros, documentación soporte, entre otra información que ustedes nos han solicitado.
- Información adicional que se nos ha requerido para propósitos de la auditoría.
- Acceso sin restricciones a las personas dentro de la entidad a quienes determinaron como necesarias para obtener evidencia de auditoría.

PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda.
Quito, 28 de marzo del 2023

Fraude y falta de cumplimiento a leyes y regulaciones

- Reconocemos nuestra responsabilidad para el diseño, implementación y mantenimiento del control interno para prevenir y detectar fraudes.
- Hemos puesto a su disposición los resultados de nuestra evaluación al riesgo para prevenir que los estados financieros puedan contener distorsiones significativas debido a fraude.
- Hemos revelado a ustedes toda la información relacionada a fraude o sospecha de fraude que llegamos a conocer y que afecta a la entidad e involucra a la:
 - Administración;
 - Empleados con roles importantes en el control interno; u
 - Otros donde el fraude podría tener un efecto material sobre los estados financieros.
 - Hemos revelado a ustedes toda la información relacionada a las denuncias de fraude, o sospecha de fraude, que afectan a los estados financieros de la Compañía, comunicadas por los empleados, ex - empleados, analistas, reguladores u otros.
 - Hemos revelado a ustedes todas las instancias conocidas de no-cumplimiento o sospecha de no-cumplimiento de las leyes y regulaciones cuyos efectos deberían ser considerados al momento de preparar los estados financieros.
 - Desconocemos la existencia de incumplimientos o posibles incumplimientos de leyes o reglamentos cuyos efectos deberían ser considerados para su exposición en los estados financieros, o como base para registrar una pérdida contingente.
 - No han existido notificaciones de organismos de control con respecto a incumplimiento de o deficiencias en la presentación de información financiera que podrían tener un efecto significativo en los estados financieros.

Transacciones con partes relacionadas

Hemos revelado a ustedes la identidad de las partes relacionadas de Otecel S.A. y todas las relaciones y transacciones que llegamos a conocer de las partes relacionadas.

Las relaciones y transacciones de las partes relacionadas han sido adecuadamente registradas y reveladas de acuerdo con los requerimientos de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Litigios, Demandas y Reclamos

Hemos revelado a ustedes todos los juicios y reclamos actuales cuyos efectos deben ser considerados al momento de preparar los estados financieros y dichos asuntos han sido adecuadamente registrados y revelados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). A continuación, resumimos los litigios, demandas y reclamos más relevantes:

Glosas tributarias abiertas

Al 31 de diciembre del 2022 el estado de las actas de determinación emitidas por la Autoridad Tributaria de Ecuador es el siguiente:

- Impuesto al Valor Agregado 2013 por US\$1.6M de impuesto más US\$0.3M de recargo y US\$1.7M de interés: el 14 de mayo de 2018 el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario aceptó la impugnación

PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda.
Quito, 28 de marzo del 2023

presentada por la Sociedad y la Autoridad Tributaria presentó recurso de casación. Al momento se encuentra pendiente que se dicte sentencia.

- Impuesto al Valor Agregado 2014 por US\$1M de impuesto más US\$0.2M de recargo y US\$1M de interés: la Sociedad presentó una impugnación y el 11 de abril del 2019 el Tribunal dictó sentencia rechazando la demanda. La Sociedad presentó recurso de casación y al momento se encuentra pendiente que la Corte Nacional de Justicia resuelva su admisión.
- Impuesto al Valor Agregado 2015 por US\$1.9M de impuestos más US\$0.4M de recargo y US\$1.6M de interés: la Sociedad presentó una acción de impugnación en la vía judicial. El 17 de marzo de 2021 el Tribunal dictó sentencia rechazando la demanda presentada por la Sociedad. Al momento se encuentra pendiente que la Corte Nacional de Justicia resuelva la admisión.
- Impuesto al Valor Agregado 2016 por US\$1.9M de impuesto más US\$0.4M de recargo y US\$1.4M de interés: El 22 de junio de 2022, el Tribunal dictó sentencia aceptando parcialmente la demanda presentada por Otecel S.A. La Sociedad presentó un recurso de casación y al momento se encuentra pendiente la calificación de la admisibilidad del recurso por parte de uno de los conjuces de la Corte Nacional de Justicia
- Impuesto al Valor Agregado 2017 por US\$1.6M de impuesto más US\$0.3M por recargo y US\$0.9M de interés. La Sociedad presentó una acción de impugnación en la vía judicial el 21 de octubre del 2021 y está pendiente de que el Tribunal fije día y hora para que se lleve a cabo la audiencia preliminar.
- Impuesto al Valor Agregado 2018 por US\$0.7M de impuesto más US\$0.4M de interés. La Sociedad presentó un reclamo administrativo de impugnación, la Autoridad Tributaria suspendió la tramitación del reclamo y dispuso la apertura de una determinación complementaria. El 13 de enero 2023, la Autoridad Tributaria emitió el acta borrador de determinación y al momento se encuentra pendiente que la Sociedad presente reparos, de ser el caso.
- Impuesto a la renta 2014 por US\$10.3M de impuesto más US\$2.1M por recargo y US\$9.1M de interés. El 20 de enero de 2020, la Sociedad presentó ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario una demanda de impugnación en contra de la referida acta de determinación. Se llevó a cabo la audiencia preliminar y está pendiente de que finalice la audiencia de juicio para que posteriormente el Tribunal dicte la sentencia correspondiente.
- Impuesto a la renta 2015 por US\$8.3M de impuesto más US\$2.9M por recargo y US\$6.3M de interés: El 29 de septiembre de 2022, el Tribunal dictó sentencia aceptando parcialmente la demanda presentada, la Sociedad presentó un recurso de casación y al momento se encuentra pendiente que el Tribunal resuelva su admisión;
- Impuesto a la renta 2016 por US\$5.2M de impuesto más US\$1.1M por recargo y US\$3.2M de interés. Adicionalmente, Impuesto a la renta 2017 por US\$2.3M de impuesto más US\$0.5M de recargo y US\$1.2M de interés: El 30 de julio de 2020 la Autoridad Tributaria emitió Acta de Determinación por impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2016. Por otro lado, el 28 de abril de 2022, la Autoridad Tributaria emitió Acta de Determinación por impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2017. La Sociedad presentó para ambas ocasiones una acción de impugnación en la vía judicial.

PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda.
Quito, 28 de marzo del 2023

La Sociedad solicitó se acumulen los procesos de impugnación antes referidos al verificarse identidad de personas, objeto y acciones. Mediante auto de 10 de enero de 2023 el Tribunal aceptó la acumulación y dispuso que la causa correspondiente al año 2017 se acumule con la causa correspondiente al año 2016, por ser ésta última la más antigua. Al momento se encuentra pendiente que el Tribunal fije día y hora para que se lleve a cabo la audiencia preliminar.

De la información anterior, el total de las glosas tributarias abiertas de Impuestos ascienden a US\$69.7M menos US\$27.4M correspondiente a pagos parciales realizados hasta 31 de diciembre del 2022 que la Sociedad aceptó, el valor de las glosas tributarias ascienden a un total de US\$42.2M. Al 31 de diciembre del 2022, la Sociedad presenta una provisión registrada en estados financieros de US\$18.4M, la cual se encuentra conformada de la siguiente manera:

- i. Impuesto a la renta 2014 por US\$4M,
- ii. Impuesto a la renta 2018 por US\$5M,
- iii. Impuesto a la renta 2019 por US\$9.4M.

Juicios en curso

Alomil

Al 31 de diciembre del 2022, mantenemos un juicio en contra realizado por la empresa en liquidación ALOMIL S.A, quienes demandaron a la Sociedad una indemnización por daños y perjuicios que se detalla más adelante. La posibilidad de que este juicio afecte Otecel S.A. por este concepto es probable, y asciende a las cantidades de US \$4'893,516,20 de capital y US\$ 4'051,309.44. de intereses, valorado conforme tasas de interés del Banco Central del Ecuador, aplicables para este tipo de transacciones, sumando un valor total de US\$8'944,825.64.

Teamsourcing

Al 31 de diciembre del 2022, mantenemos un juicio verbal sumario en contra realizado el 14 de enero de 2015 por el señor Luis Felipe Varas Reyes, quién presentó una demanda en contra de la empresa TEAMSOURCING S.A. y solidariamente, en contra de la Sociedad, por supuesta violación a la Ley de Propiedad Intelectual La posibilidad de que este juicio afecte Otecel S.A. por este concepto es probable, y asciende a la cantidad de US\$1'086,879.78.

Otras cuentas por cobrar largo plazo

Al 31 de diciembre del 2022, la Sociedad presenta una cuenta por cobrar no corriente por un valor de US\$41M la cual está compuesta por: (i) cuentas por cobrar a municipios por US\$14.2M por embargos efectuados relacionados con ordenanzas municipales por uso del espectro el cual ya es regulado por el gobierno central a través del contrato de concesión y (ii) cuentas por cobrar a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (en adelante la "ARCOTEL") por US\$26.8M correspondiente a reliquidaciones del 2.93% de canon variable, saldos remanentes de prepago y devolución por redondeo. Con respecto al punto (i) anterior, la cuenta por cobrar corresponde a valores debitados por municipios del Ecuador por conceptos de frecuencias y espacios aéreos; según la evaluación de los asesores legales de la Sociedad el procedimiento realizado por los municipios es inconstitucional, ya que esto es regulado por el gobierno central, por tanto a través de la ASETEL (Asociación de empresas de telecomunicaciones) se presentó demandas de inconstitucionalidad las cuales fallaron a favor de esta asociación y otros presentados de manera individual por la Sociedad y cuyo resultado ha sido favorable a la Sociedad; en este sentido, la Administración de la Sociedad realizó una depuración de estos saldos para reflejar en los estados financieros únicamente aquellos municipios con los cuales mantiene convenios de pago suscritos y convenios de pago en proceso de ser suscritos, en ambos casos existen sentencias a favor la Sociedad con cada municipio.

En cuanto al punto (ii), el monto antes mencionado está distribuido principalmente de la siguiente manera: US\$13.6M correspondientes a valores debitados de la cuenta de la Sociedad que se mantienen congelados en cuentas

PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda.
Quito, 28 de marzo del 2023

bancarias y que no han sido acreditadas a las cuentas del ARCOTEL relacionados con el proceso de redondeo; y US\$13.2M que se conforma de: i) US\$6.8M de 2.93% que corresponde a valores pagados hasta el año 2016 por reliquidaciones de tasas de derechos de concesión de los años 2009 al 2015 sobre los cuales la Sociedad ha obtenido sentencias favorables a los procesos arbitrales y se encuentra en proceso en conjunto con ARCOTEL de definir la forma de devolución, la cual es estimada en un periodo de 1 año y ii) US\$ 6.4M de saldos remanentes por recargas prepago que corresponde a la ejecución de la garantía del contrato de concesión desde el 18 de febrero de 2015 hasta el año 2017.

Según la confirmación recibida del Secretario General de la Sociedad, la recuperación de los valores antes mencionados es probable, ya que los laudos arbitrales han sido favorables a la Sociedad. Se espera que estos valores sean recuperados durante los años 2023 y 2024..

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, las cuentas por cobrar a largo plazo han disminuido por un monto de US\$5.7M que corresponde a: i) US\$5.8M de actualización del costo amortizado ii) US\$1.3M de valores recuperados por la Sociedad conforme los convenios de pago suscritos por la Sociedad con cada uno de los Municipios y iii) US\$1M por deterioro no recuperable que corresponde a procesos de Municipios que no se relacionan con tasas declaradas como inconstitucionales y se las dio de baja.

Provisión por redondeo

En el año 2011 el regulador de telecomunicaciones en el Ecuador, SUPTEL (ahora ARCOTEL), notificó una determinación acerca de los valores que la Sociedad debe devolver a sus clientes por concepto de “redondeo” originado entre 1999 y 2000. Según dicha comunicación, el valor a pagar asciende a US\$14M. Posteriormente, en el año 2015, el ARCOTEL notificó a la Sociedad que el monto final a pagar por este concepto asciende a US\$25.0M distribuidos entre US\$14.0M de capital y US\$11.0M de intereses.

El 3 de octubre del 2017 el Tribunal Arbitral emitió su laudo y aceptó la demanda planteada por la Sociedad, dejando sin efecto el oficio que contenía el requerimiento de pago realizado por la ARCOTEL y determinando que el monto total a ser reintegrado a la ARCOTEL es de US\$4.97M, tomando en cuenta los siguientes aspectos: (i) aceptando la tesis de la Sociedad de la tasa de conversión de sucres a dólares americanos de US\$25,000, (ii) eliminación del concepto de pensión o tarifa básica en el cálculo de los montos, y (iii) determinación de que ARCOTEL solo puede cobrar intereses desde la expedición de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y a una tasa del 7.41% anual.

En noviembre del año 2017, la Procuraduría General del Estado (PGE) y la ARCOTEL, respectivamente, presentaron una Acción de Nulidad ante el Tribunal Arbitral para que se tramite ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

El 28 de diciembre del año 2017, el Tribunal notificó a la Sociedad que se suspende la ejecución del laudo y se dispone, además que el proceso sea remitido a la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, para que se resuelva las acciones de nulidad interpuestas.

El 2 de agosto del año 2018, el Presidente de la Corte Provincial de Pichincha aceptó la demanda de nulidad y declaró la nulidad del laudo arbitral pronunciado por el Tribunal Arbitral. Una vez ejecutoriado el laudo mediante el cual se niega el pedido de aclaración, se presentó la Acción Extraordinaria de Protección para ante la Corte Constitucional, la que calificó la acción y aceptó el trámite el 6 de junio de 2019.

La ARCOTEL, el 12 de diciembre del 2018 mediante boleta de notificación, informó a la Sociedad que cancele el valor de US\$33M compuesto de: i) US\$13.9M de capital, ii) US\$18.9M de intereses y iii) US\$0.2M de costos judiciales; por lo cual, la Sociedad procedió a registrar en los estados financieros el valor remanente no provisionando en años anteriores.

Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos anteriores, la Sociedad solicitó al Centro Internacional de Arbitraje, la conformación del nuevo Tribunal de Arbitraje; el 10 de enero del 2020 se llevó a cabo la Audiencia de Sustanciación y los árbitros se declararon competentes.

PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda.
Quito, 28 de marzo del 2023

El 11 de septiembre del 2020, el Tribunal rechazó los pedidos de la ARCOTEL y de la Procuraduría General del Estado respecto a la solicitud de revocatoria de la providencia efectuada por la Sociedad en la que se dispone a notificar al perito que asista a una audiencia telemática y de forma oral para exponer su informe.

El 23 de diciembre de 2020, se emitió una providencia con la que se suspendió el término que transcurría para emitir el laudo, hasta el 5 de abril del 2021. Sin embargo, el 22 de marzo del 2021 mediante providencia, el Tribunal dispuso que se nombre un nuevo árbitro alterno suspendiendo nuevamente el término que transcurría para emitir el laudo, hasta que se conforme el tribunal.

Mediante providencia de 16 de julio de 2021 se dispuso que, ya conformado el Tribunal, por un lado, se reanuden los términos suspendidos desde el 22 de marzo de 2021; y, por otro, se atiende la solicitud suscrita por ambas partes, en que acordaron someter el caso a un proceso de mediación en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, suspendiendo el trámite de la causa hasta que cualquiera de las Partes solicite su reanudación. Se han realizado dos reuniones de mediación, sin ningún resultado.

Se convocó para el 23 de febrero del 2022, la cuarta audiencia de mediación dentro del proceso N° 0558-2021, sin obtener resultados producto de estas reuniones. El 29 de marzo, se convocó por tercera ocasión, a la cuarta audiencia, en la que la ARCOTEL dio a conocer su deseo de dar por terminado el proceso de mediación. Toda vez que este proceso requiere de la voluntad de ambas partes, el 30 de marzo, La Compañía envió un comunicado al centro de mediación, solicitando el cierre del proceso, previa suscripción del acta de imposibilidad de acuerdo. Lo propio se informó al Tribunal Arbitral, anotando que, una vez suscrita el acta de imposibilidad de acuerdo, se debía reanudar los términos que fueron suspendidos para dictar el respectivo laudo.

El lunes 4 de julio de 2022 tuvo lugar la audiencia de lectura del Laudo, el Tribunal Arbitral falló a favor de la Compañía, disponiendo en su resolución: (i) Dejar sin efecto el requerimiento de pago de 5 de noviembre de 2015, correspondiente al juicio coactivo N° 139-2015. (ii) La ARCOTEL debe devolver la cantidad de US \$13'560.772,20, valores que se encuentran retenidos por el juicio coactivo, esto en 5 días posteriores a la ejecutoria del laudo. (iii) La Compañía debe liquidar y pagar a la ARCOTEL, la cantidad de US \$1'978.114,42 por intereses, calculados al 7,41% anual, generados desde el 18 de febrero del 2015 a 30 de junio del 2022. (iv) la ARCOTEL debe realizar una nueva liquidación, que deberá notificarse a La Compañía, para que se pronuncie y, en caso de estar de acuerdo, pagarla en 5 días, pero esta liquidación debe calcularse bajo los siguientes parámetros: a) Deberá aplicarse para la conversión, del sucre al dólar de los Estados Unidos de América, la relación fija e inalterable de veinticinco mil sucres por cada dólar, sin que la cuantía exceda de US \$3'626.255,55; y, b) Se debe eliminar el concepto de pensión o tarifa básica entre febrero de 1999 y julio de 2000, de los valores a ser calculados y liquidados, pues no se consideran sujetos a compensación por redondeo los minutos involucrados en la Tarifa Básica. (v) Declara expresamente el Tribunal, que no se ha producido novación alguna.

Con memorando No. ARCOTEL-CADF-2022-1940-M, de 1 de noviembre de 2022, suscrito por el Director Financiero de la ARCOTEL, se informó a la Dirección de Patrocinio y Coactivas, que en cumplimiento a lo dispuesto en el laudo arbitral, se deja insubsistente el memorando No. ARCOTEL-DFN-2015-091, de 5 de noviembre de 2015, considerando que el requerimiento de pago realizado a la Compañía, con oficio No. ARCOTEL-DE-2015-0747-OF, de 5 de octubre de 2015, fue dejado sin efecto por el laudo arbitral dictado en el proceso arbitral No. 002-2015

A la fecha, la afectación calificada como probable para la Compañía es de US \$4,990.821,10 por capital y, US \$2,910.938,11, por intereses, calculados al 7,41% anual, generados desde el 18 de febrero del 2015 al 31 de diciembre del 2022, lo que totaliza US \$7,901.759,21.

Compromisos y otros aspectos:

- No existían compromisos de compras por cantidades y a precios que pudieran originar pérdidas para la Compañía. El cumplimiento de los compromisos de ventas contraídas, o la imposibilidad de

PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda.
Quito, 28 de marzo del 2023

hacerlo, no generarán pérdidas para la Compañía que no hayan sido contabilizados.

- No conocemos la existencia de acuerdos con instituciones financieras, incluyendo saldos compensables u otros convenios que incluyan restricciones sobre disponibilidades o líneas de crédito o convenios similares, Opciones o convenios de recompra de acciones o acciones reservadas garantías, conversiones u otros requisitos, Convenios para comprar activos previamente vendidos, Otros convenios no vinculados al curso normal de los negocios.
- No tenemos planes ni intenciones que afecten significativamente el valor de libros o la clasificación de activos y pasivos.
- Confirmamos a ustedes que durante el 2022 hemos mantenido relaciones profesionales con varios asesores legales, entre los principales detallamos los siguientes:

<u>Abogado</u>	<u>Dirección</u>	<u>Teléfono</u>
Perez Bustamante & Ponce	Av Republica del Salvador #1082 y NNUU	2 254323
Corral - Barriga Abogados	San Xavier N26 130 y Av. Orellana	2 302252
Dra. Evelyn López de Sánchez	La Niña E8-58, Edif. Royal Business. Piso 8, Of. 801.	3238973
Noboa, Peña & Torres Abogados	Junín 105 y Malecón. Edif. Vista al Río, 2Do Piso.	4 2300814
Dra. Sheyla Cardenas	Los Geranios #1 y Atuntaqui	98 212916
Dra. Maria Jose Ferro	Avda. Colón # 1001 y Rábida, Edificio Ave María, Of. 6A	2 901505
Dra. Elizabeth Cabrera	Reina Victoria y Colón, Ed. Banco de Guayaquil, Of.608-A	097 311359
Counselbrok	Carlos Arroyo del Río N36-110 y Manuel María Sánchez, 3O. Piso	2465373
Dr. Juan Francisco Palacios Ibarra	Lizardo García E10-80 y Av. 12 De Octubre.	2221044
Dr. Victor Castro Villamar	Miguel H Alcivar Edificio Torres Del Norte Torre B 5To Piso Of 506	099 748 0394
Dr. Dunker Morales Vela	Lizardo García E10-80 y Ave, 12 de Octubre.	2221044
Abg. Cristian Carvajal	Los Nogales N48-73 y Chanul	0995846124
Abg. Giancarlo Danielli Elizalde	Urbanización Vista Grande, Lote 15, Edificio San Mateo. Piso 2	0990519439
Andrés Donoso / Secretaria General Otecel	Centro Corporativo Ekopark Torre 3. Av. Simón Bolívar y Desvío a Nayón	2 222-700
Hernán Ordoñez / Gerente Regulatorio Otecel	Centro Corporativo Ekopark Torre 3. Av. Simón Bolívar y Desvío a Nayón	2 222-700

- Confirmamos a ustedes que hemos puesto a su disposición las Actas de Juntas General de Accionistas y Directorio cuyas fechas se detallan a continuación:
 - 9 de marzo de 2022 – Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas
 - 31 de mayo de 2022 – Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas
 - 3 de octubre de 2022 – Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas
 - 27 de diciembre de 2022 – Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas
 - 9 de febrero de 2023 – Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas
 - 14 de febrero de 2023 – Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas
- No tenemos conocimiento de pasivos o contingentes significativos generados por aspectos ambientales, incluyendo a aquellos resultantes de actos ilegales o posibles actos ilegales, así pues, los registros contables no incluyen al 31 de diciembre del 2022 ningún activo ni pasivo contingente generados por aspectos ambientales, incluyendo a aquellos resultantes de actos ilegales o posibles actos ilegales. Los temas legales más relevantes son los detallados anteriormente.

PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda.
Quito, 28 de marzo del 2023

- Los Estados Financieros y notas (una copia de los cuales debidamente firmados se adjunta a esta carta) incluyen todas las divulgaciones que se consideran necesarias para una presentación razonable de la posición financiera y de los resultados de operación de la Compañía, de conformidad con NIIF y otras exposiciones exigidas por la legislación o reglamentaciones a las cuales está sujeta la Compañía.

Saludamos a ustedes muy atentamente,

Otecel S.A.

ANDRES
FRANCISCO
DONOSO
ECHANIQUE

Firmado digitalmente
por ANDRES
FRANCISCO DONOSO
ECHANIQUE
Fecha: 2023.03.28
17:45:36 -05'00'

Andrés Donoso
Representante Legal



Firmado electrónicamente por:
MATILDE PAMELA LARA
TORRES

Pamela Lara
Gerente de Finanzas

OSCAR ANDRES
LAMINA
CHANCHAY

Firmado digitalmente
por OSCAR ANDRES
LAMINA CHANCHAY
Fecha: 2023.03.28
12:05:40 -05'00'

Oscar Lamiña
Contador General